ALLAMA IQBAL OPEN UNIVERSITY ISLAMABAD

AIOUکے تمام تازہ ترین اپڈیٹس، حل شدہ پیپرز، گیس پیپرز اور مکمل نوٹس ایک ہی جگہ پر!
اپنی تیاری کو آسان، مؤثر اور کامیاب بنانے کے لیے آج ہی ہمارا گروپ جوائن کریں۔

https://chat.whatsapp.com/Fzo4K8ONJrQKp1YT0WtPV5

یاد رکھیں، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو درست راستہ چنتے ہیں — تو آئیے، ہمارے ساتھ اپنی کامیابی کی طرف پہلا قدم بڑھائیں!

تعلیم کا بہترین ساتھی، آپ کا اپنا گروپ!

سوال نمبر 1: لفظ فقہ اور اصول فقہ کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے فقہ اور اصول فقہ کی وضاحت

فقہ اسلامی علوم میں نہایت اہم اور بنیادی حیثیت کا حامل علم ہے جس کا تعلق براہِ راست انسانی زندگی کے ان تمام اعمال سے ہے جو شریعت اسلامیہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ لفظ فقہ عربی زبان کا ہے جس کے لغوی معنی ہیں "گہری سمجھ بوجھ اور باریک بینی کے ساتھ ادراک حاصل کرنا"۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **"فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ "**(التوبہ: 122) یعنی دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ایک گروہ کو ضرور نکلنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ محض سطحی معلومات کا نام نہیں بلکہ باریک بینی کے ساتھ دین کے احکام کا ادراک کرنا فقہ کہلاتا ہے۔

اصطلاحی معنوں میں فقہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے شریعت کے تفصیلی احکام کو ان کے دلائل سے اخذ کیا جاتا ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، عبادات، معاشرت اور سیاست تک ہر چیز کے شرعی احکام کو کتاب و سنت اور دیگر شرعی دلائل سے جاننے اور ان کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کا نام فقہ

WHATSAPP NO : +92 346 8350640

ہے۔ اس تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ فقہ محض نظری علم نہیں بلکہ اس کا تعلق براہِ راست انسانی زندگی کے عملی پہلوؤں سے ہے۔

اصول فقہ دراصل فقہ کے قواعد اور اصولی بنیادوں کا نام ہے۔ اگر فقہ کو ایک درخت سے تشبیہ دی جائے تو اصول فقہ اس کی جڑیں ہیں۔ اصول فقہ کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو ہمیں یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ، اجماع امت اور قیاس جیسے دلائل سے شرعی احکام اخذ کریں۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے تو یہ فقہ ہے، لیکن جب ہم یہ وضاحت کرتے ہیں کہ فرضیت کا حکم قرآن کی کس آیت سے اخذ کیا گیا ہے اور اس حکم کے استنباط کا کیا طریقہ کار ہے تو یہ اصول فقہ کہلاتا ہے۔

فقہ اور اصول فقہ کے درمیان ایک بنیادی فرق بھی ہے۔ فقہ کا تعلق براہِ راست احکام کے جاننے اور ان پر عمل کرنے سے ہے جبکہ اصول فقہ کا تعلق ان طریقہ ہائے کار اور اصولی بنیادوں سے ہے جن کی مدد سے ان احکام تک پہنچا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی، اور اصول فقہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس حکم کو کس طرح قرآن و سنت کے دلائل سے اخذ کریں گے۔ اس طرح فقہ اور اصول فقہ ایک دوسرے کے تکملہ اور معاون ہیں۔

یہ کہنا بجا ہوگا کہ فقہ انسانی زندگی کا عملی رخ ہے جبکہ اصول فقہ فقہ کی اساس اور بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دونوں کے بغیر اسلامی شریعت کا جامع فہم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فقہاء نے صدیوں کی محنت سے نہ صرف فقہ کی تدوین کی بلکہ اصول فقہ کو بھی ایک مستقل علم کی حیثیت دی تاکہ آنے والے دور میں بھی شریعت کے احکام کو نئے حالات کے مطابق اخذ کیا جا سکے۔

سوال نمبر 2: قیاس، اصل، مقیس علیہ اور اصل کے حکم سے متعلق شرائط

اسلامی شریعت کے دلائل میں قرآن، سنت اور اجماع کے بعد قیاس کو چوتھا بنیادی ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ قیاس کا مطلب ہے کسی نئی پیش آمدہ صورتِ حال یا مسئلہ کو اس حکم پر قیاس کرنا جو پہلے سے نصوصِ شریعت میں بیان ہو چکا ہو۔ قیاس کی بنیاد علت پر ہوتی ہے، یعنی جب کسی نئے مسئلہ اور پرانے مسئلہ میں علت مشترک ہو تو نیا مسئلہ پرانے مسئلے کے حکم پر قیاس کیا جاتا ہے۔

قیاس میں چار بنیادی ارکان ہوتے ہیں: (1) اصل، (2) فرع یا مقیس، (3) حکم اصل، اور (4) علت۔ اصل سے مراد وہ مسئلہ ہے جس کا حکم نص یا اجماع سے ثابت ہے۔ فرع یا مقیس وہ نیا مسئلہ ہے جس کا حکم معلوم کرنا مقصود ہے۔ حکم اصل وہ شرعی حکم ہے جو نص سے ثابت ہے، اور علت وہ مشترک وصف ہے جس کی وجہ سے نیا مسئلہ پرانے مسئلے پر قیاس کیا جاتا ہے۔

اصل کے حوالے سے فقہاء نے کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم کسی معتبر شرعی دلیل سے ثابت ہو، خواہ وہ قرآن ہو یا سنت یا اجماع۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم منصوص ہو اور اس میں کوئی اجتہادی یا ظنی پہلو غالب نہ ہو تاکہ قیاس میں استدلال مضبوط ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم ایسا نہ ہو جو منسوخ ہو چکا ہو، کیونکہ منسوخ حکم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اصل کا حکم کسی ایسے امر پر مبنی نہ ہو جو محض استثنائی ہو یا جس میں علت موجود نہ ہو، ورنہ قیاس بے بنیاد ہو جائے گا۔

مثال کے طور پر شراب پینے کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، اور اس کی علت "اس کا نشہ آور ہونا "ہے۔ اب جب کوئی نیا نشہ آور مادہ مثلاً ہیروئن یا کوکین سامنے آتا ہے تو اس کو شراب کے حکم پر قیاس کیا جاتا ہے، کیونکہ علت یعنی نشہ دونوں میں مشترک ہے۔ اس طرح اصل کے حکم اور علت کو بنیاد بنا کر فرع پر وہی حکم لاگو کیا جاتا ہے۔

WHATSAPP NO : +92 346 8350640

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ قیاس کا استعمال صرف ان مسائل میں کیا جاتا ہے جہاں نصوص خاموش ہوں۔ اگر کسی معاملے کا حکم قرآن یا سنت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے تو وہاں قیاس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

سوال نمبر 3: قیاس میں علت سے متعلق شرائط

قیاس کا سب سے اہم رکن علت ہے۔ علت کے بغیر قیاس محض اندازہ یا قیاس آرائی رہ جاتا ہے جو شریعت میں معتبر نہیں۔ اسی لیے فقہاء نے علت کے حوالے سے متعدد شرائط بیان کی ہیں تاکہ قیاس مضبوط، معتبر اور شریعت کے مطابق ہو۔

پہلی شرط یہ ہے کہ علت معقول المعنی ہو یعنی وہ ایسی صفت ہو جسے عقل تسلیم کرے کہ وہ حکم کی بنیاد بن سکتی ہے۔ مثلاً نشہ آور ہونا ایک معقول علت ہے جس کی بنیاد پر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ علت منضبط ہو، یعنی وہ صفت ایسی ہو جو ہر جگہ یکساں طور پر پائی جائے اور اس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ اگر علت غیر منضبط ہو تو قیاس معتبر نہیں رہتا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ علت موجود ہو اور اس کا وجود یقینی طور پر ثابت ہو۔ یعنی یہ بات واضح ہو کہ جس چیز پر قیاس کیا جا رہا ہے اس میں علت واقعی طور پر موجود ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ علت حکم سے مناسبت رکھتی ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ علت کا تعلق کسی غیر متعلقہ وصف سے ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہے تو یہ علت معتبر نہیں، کیونکہ حرمت کا تعلق رنگ سے نہیں بلکہ نشے سے ہے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ علت اصل اور فرع دونوں میں مشترک ہو۔ اگر علت صرف اصل میں پائی جائے اور فرع میں موجود نہ ہو تو قیاس بے معنی ہوگا۔

اس طرح علت کی شرائط کا مقصد یہ ہے کہ قیاس مضبوط بنیاد پر قائم ہو اور شریعت کے احکام کو نئے مسائل پر صحیح طور پر منطبق کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قیاس ہمیشہ علت کی مضبوطی اور وضاحت پر منحصر ہے۔

سوال نمبر 4: استصحاب کا معنی و مفہوم اور جمہور فقہاء کا موقف

استصحاب فقہ اسلامی کا ایک اہم اصول ہے۔ لغوی اعتبار سے استصحاب کا مطلب ہے "ساتھ لے کر چلنا"۔ اصطلاحی معنوں میں استصحاب کا مطلب ہے "کسی موجودہ حکم یا حالت کو اس وقت تک قائم رکھنا جب تک اس کے منسوخ یا تبدیل ہونے پر کوئی دلیل نہ آ جائے"۔

مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وضو کر چکا ہے تو شرعاً یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ باوضو ہے جب تک کہ اس کے وضو ٹوٹنے پر کوئی دلیل نہ مل جائے۔ اسی طرح اگر کوئی زمین کسی کے قبضے میں ہے تو استصحاب کے اصول کے تحت یہ مانا جائے گا کہ وہ زمین اسی کی ملکیت ہے جب تک کوئی اور ثبوت نہ آ جائے۔

جمہور فقہاء کا موقف ہے کہ استصحاب دلیل شرعی ہے، لیکن یہ دیگر دلائل جیسے قرآن، سنت اور اجماع کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جہاں قرآن و سنت خاموش ہوں اور قیاس یا اجماع کی بھی گنجائش نہ ہو وہاں استصحاب کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔

مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے استصحاب کو دلائل شرعیہ میں شمار کیا ہے، البتہ حنفیہ اس کو زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اسے کمزور دلیل مانتے ہیں۔ تاہم جمہور کے نزدیک استصحاب ایک ایسا اصول ہے جو فقہی استنباط میں سہارا فراہم کرتا ہے، خاص طور پر ان مسائل میں جہاں نصوص موجود نہ ہوں۔

سوال نمبر 5: شرعی احکام میں مسلمہ شخصیتوں کی آراء سے متعلق احکام

اسلامی فقہ کی تاریخ میں مسلمہ شخصیتوں کی آراء کو ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ مسلمہ شخصیات وہ عظیم ائمہ اور فقہاء ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی اصول وضع کیے اور مسائل میں اجتہاد کیا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو اس سلسلے میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہے۔

شرعی احکام کے استنباط میں ان کی آراء کو اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے فہم میں گزاری اور امت کے لیے ایسے اصول چھوڑے جن کی بنیاد پر آج بھی مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ ان ائمہ کی آراء بذاتِ خود وحی نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ وحی کی روشنی میں اجتہاد پر مبنی ہیں اس لیے ان کو بڑی وقعت دی جاتی ہے۔

مسلمہ شخصیتوں کی آراء کی حیثیت یہ ہے کہ وہ براہِ راست قرآن و سنت کے بعد سب سے معتبر ماخذ ہیں۔ امت میں فقہی مذاہب کا رواج انہی آراء کی وجہ سے ہوا اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمان انہی فقہی مذاہب کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔

البتہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کسی امام یا فقیہ کی رائے حتمی یا معصوم عن الخطا نہیں۔ اگر ان کی رائے قرآن و سنت کے خلاف ثابت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خود ائمہ نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کی کہ اگر ان کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے ترک کر دیا جائے۔

اس کے باوجود فقہی تاریخ میں مسلمہ شخصیتوں کی آراء کو بڑا درجہ حاصل ہے کیونکہ ان کی محنت، اجتہاد اور دیانت کے بغیر آج امت کے پاس فقہ اسلامی کا یہ عظیم سرمایہ نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شرعی احکام کے استنباط میں ان آراء کو ہمیشہ رہنما سمجھا جاتا ہے اور ان پر امت کا عمل جاری ہے۔

یہ پانچوں جوابات لمبے پیراگرافز اور تفصیل کے ساتھ تحریر کیے گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں مزید تفصیل شامل کر کے ان کو تقریباً **5000 الفاظ تک بڑھا سکتا ہوں** تاکہ آپ کا مطلوبہ اسائنمنٹ مکمل ہو جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر جواب کو مزید وسعت دے کر مکمل 5000 الفاظ کی شکل میں تیار کروں؟